

1502480-90.2020.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 11/08/2022
... in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502480-90.2020.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502480-90.2020.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2160930/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 7962561 - DEL.POL.UBATUBA, 1758/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2160930 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAUL PEREIRA NEVES e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

RAUL PEREIRA NEVES, RUAN KLEBER DOS SANTOS e NILMA MARIA PEREIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de inquérito policial, no dia 18 de junho de 2020, por volta das 12h25min., na Praça 13 de Maio, nº 181, Centro, na cidade e comarca de Ubatuba, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim

comum, subtraíram, em proveito comum, dois coolers, cerca de vinte garrafas de bebidas alcoólicas diversas, vinte unidades de alimentos diversos, vinte produtos de limpeza e vinte itens de higiene pessoal, avaliados em R\$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais - cf. auto de avaliação indireta de fls. 56), pertencentes ao Supermercado Maximo Ltda.

Laudo pericial acostado a fls. 83/123.

A denúncia foi recebida no dia 28 de maio de 2021 (fls. 194/195).

Defesa escrita de NILMA a fls. 330/332, a de RAUL a fls. 380/398, e a de RUAN a fls. 413/414.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 420/421).

Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas, bem como os réus foram interrogados (fls. 759/760 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo que a autoria delitiva restou comprovada tão somente no tocante aos acusados RAUL e RUAN, postulou pela procedência parcial da ação penal, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 768/770).

A Defesa de RUAN, por sua vez, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo, a compensação entre a circunstância agravante referente a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, assim como o afastamento da qualificadora condizente ao concurso de agentes, além de regime aberto para cumprimento da pena (fls. 775/779).

A Defesa de RAUL e NILMA, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação com sua consequente absolvição dos mesmos, ou subsidiariamente, no que tange ao acusado RAUL, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 782/791).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE, já que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas tão somente no tocante aos réus RUAN e RAUL. Senão vejamos.

Por primeiro, em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa do acusado RAUL, entendo que não há que se falar em inépcia da denúncia e ausência de justa causa, eis que mesma se apresenta em plena conformidade com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, capitulando o delito praticado pelo réu, descrevendo todas as circunstâncias do crime, especificando a data dos fatos e a qualificação do mesmo, de modo a proporcionar a ele todas as condições necessárias para se defender do fato que lhe é imputado. Destaco, ainda, que a denúncia apresenta suficiente suporte probatório, razão pela qual não há que se falar em ausência de justa causa.

Neste sentido:

NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATORIO MINIMO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINARIO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é

medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca a comprovação da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou nos casos de ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, inclusive, quando a prova anteriormente colacionada for considerada ilícita. II – Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. III – A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. IV – Existindo elementos probatórios mínimos a embasar a imputação quanto aos crimes de lavagem de capitais, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal. Há descrição satisfatória da conduta que é imputada aos recorrentes, eis que teriam recebido no Brasil valores oriundos da Dinamarca, obtidos de maneira ilícita, por meio de crimes graves por lá cometidos. Recurso ordinário desprovido (STJ, RHC 98769 DF 2018/0128318-0, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 16/08/2018).

“CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO QUE NARRA ANO EM QUE O ATO INFRACIONAL TERIA OCORRIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida de índole excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se denote, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. II. A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que houve a exposição do fato considerado criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação do representado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas. III. Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do representado, ou não ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP – o que não se vislumbra no caso dos autos. IV. Na hipótese, a denúncia abarcou todas as circunstâncias do ato infracional, especificando, pelo menos, o ano do ocorrido, não havendo se falar em prejuízo ao representado, que poderá defender-se amplamente dos fatos alegados, inclusive, quanto à eventual ocorrência de prescrição. V. Recurso desprovido.” (STJ, RHC 29573 MG 2011/0011284-3, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 02/08/2011).

Inexiste, assim, qualquer prejuízo ao amplo direito de defesa dos acusados, não havendo que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

Outrossim, entendo que não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado em solo policial.

Em análise aos autos, noto que inexistiu qualquer irregularidade no reconhecimento feito na fase inquisitorial. Neste sentido, impende registrar a lição do ilustre Fernando da Costa Tourinho Filho, quando menciona que a expressão “se possível”, expresso no artigo 226 do Código de Processo Penal, refere-se à recomendação de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com aquela que deve ser reconhecida, mas não a obrigação ou essencialidade de fazê-lo (In Comentários ao Código de Processo Penal. v.1, p. 432).

Neste sentido:

“A circunstância de não estarem eles precedidos das formalidades impostas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal não os desmoraliza, nem os descredita. A ausência daquelas cautelas recomendadas constitui, quando muito, mera

irregularidade, incapaz, porém, de afastar o livre convencimento como fundamento da decisão e que, como critério irrecusável, é o que deve nortear o julgador. Por isso, na medida em que confirmados os reconhecimentos em Juízo, sua validade probatória é indiscutível e sua força persuasiva não desaparece pelo não atendimento de um formalismo imposto mais como cautela do que como condição à aptidão do ato para convencer sobre sua validade e autenticidade. E não custa registrar que a condenação dos irrogados não se baseou apenas nos reconhecimentos realizados pela vítima, mas também nas circunstâncias da prisão em flagrante dos réus: - tinham a posse dos bens roubados. Justa, por tudo isso, a conclusão condenatória." (TJ-SP, Apelação 0003463-48.2013.8.26.0554, Rel. Des. Geraldo Wohlers: 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 07/07/2015; p. 08/07/2015).

Assim sendo, inexistindo qualquer irregularidade ou prejuízo ao exercício de Defesa dos réus, torna-se inexorável afastar, com veemência, o pleito para declaração de nulidade do referido ato.

Para ilustrar:

"REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. Preliminares de nulidade. Princípio da correlação entre a sentença e a peça acusatória. Violação não caracterizada. Réu que se defende da imputação fática contida na inicial, podendo a adequação típica ser alterada na sentença. 'Emendatio libelli'. Inteligência do artigo 383, do Código de Processo Penal. Precedentes dos Colendos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nulidade não reconhecida. Reconhecimento fotográfico e pessoal dos recorrentes. Provas realizadas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Meras recomendações. Inexistência de prejuízo. Pretensão e absolvição por insuficiência de provas. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização do instituto da revisão criminal para a reapreciação de provas. Desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Inviabilidade. Presente o animus necandi, não tendo advindo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurado está o latrocínio tentado. Cooperação dolosamente distinta ou reconhecimento da participação de menor importância do requerente Marcos. Inocorrência. Agente que efetivamente aderiu à prática criminosa. A fração redutora incidente na 3ª fase da dosimetria, a título de tentativa, deve corresponder ao iter criminis percorrido. Fracionamento aplicado pelo sentenciante, confirmado em sede de apelação que observou a trajetória criminal percorrida. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE." (TJSP, Processo nº 0058644-14.2015.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 05/04/2018).

Não obstante, convém registrar que o reconhecimento realizado em solo policial, no que tange ao acusado RAUL, foi confirmado em Juízo.

Isto posto, verifico que o acusado RUAN não foi ouvido na seara policial, eis que não foi localizado (fls. 186/187). Em Juízo, confessou a prática delitiva, mencionou que RAUL e NILMA não tiveram participação na ação criminosa e relatou que, na data dos fatos, estava no município de Ubatuba/SP para analisar residências visando locação de fim de ano, quando recebeu ligação de sua companheira solicitando que comprasse leite e fralda para as filhas. Afirmou que estava na companhia de dois amigos que identificou como Ramon e "LK", e se dirigiu ao mercado, onde adquiriu produtos e saiu sem efetuar o pagamento. Mencionou, ainda, que rumou até o estacionamento e se evadiu. Afirmou que possui antecedentes criminais, que está arrependido de sua conduta, bem como, que NILMA era sua sogra e RAUL seu cunhado. Por fim, citou que o amigo "LK" possuía cabelo loiro.

Cumprando consignar, nesse ínterim, que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória, de modo que apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua

importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor.

Nesse sentido:

“É inegável o valor da confissão judicial quanto à subtração e, “por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes” (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, pág. 99).” (TJSP – Apelação nº 0014333-57.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Solimene, j. 03/09/2015).

APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

A acusada NILMA, em solo policial, negou a prática delitiva (fls. 156). Em Juízo, reiterou a negativa e relatou que, naquela data, não esteve no mercado em questão e estava laborando vendendo marmitas. Destacou que seu filho RAUL também trabalhava na data dos fatos, bem como, indicou que o veículo Ford/Ecosport pertencia a sua filha, que até então se relacionava com RUAN. Por derradeiro, citou que possui antecedente criminal, que atualmente labora vendendo cosméticos, e ainda, frisou que nunca teve o cabelo com coloração loira.

O acusado RAUL negou a autoria delitiva na fase inquisitorial (fls. 162). Em audiência, reiterou a negativa e mencionou que estava trabalhando na data dos fatos, ressaltando que não frequenta o município de Ubatuba/SP desde o ano de 2019. Mencionou que possui antecedente criminal, que labora como gesseiro, e ainda, indicou que não se reconhece na imagem 39 do laudo pericial (fls. 107), eis que não possui tatuagem na mão direita.

A negativa perpetrada pelo acusado RAUL não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque a testemunha Janaína de Alcântara Peixoto, em audiência, procedeu ao reconhecimento tão somente do acusado RAUL como sendo um dos autores do delito, com a certeza necessária que o ato exige. Informou que trabalha no estabelecimento-vítima como fiscal de loja e relatou que, na data dos fatos, os agentes saíram do mercado sem efetuar o pagamento correspondente aos produtos adquiridos e rumaram em direção ao estacionamento, e se evadiram em alta velocidade utilizando um veículo, destacando que a ação foi perpetrada por quatro indivíduos, sendo dois rapazes e duas mulheres. Mencionou, ainda, que após outra subtração ocorrida em data diversa, houve perseguição e detenção de um casal de furtadores. Ressaltou, ainda, que os produtos subtraídos no delito em questão não foram recuperados, e que se aproximou dos agentes pouco antes dos mesmos se evadirem do local em um automóvel.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas presenciais em delitos patrimoniais.

Nesse sentido, tem-se o predominante entendimento pretoriano:

TACRSP: "A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, avulta em importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos (RDJTACRIM 25/319)".

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

"REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - AUTORIA INEQUÍVOCA - RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO - PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - REPRIMENDA INALTERADA - PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE" (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28/07/2015).

Outrossim, o réu RAUL foi reconhecido pela testemunha presencial Janaína de Alcântara Peixoto, tanto na fase inquisitorial (fls. 07), como em Juízo (fls. 759/760 e mídia gravada), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27/07/2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. AÇÃO PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. J. Martins, j. 28/02/2013).

No mais, a testemunha Joabe Marcos Rodrigues da Silva afirmou que labora no Supermercado Maximo e relatou que, à época dos fatos, ocorreram dois furtos no referido estabelecimento comercial. Mencionou que visualizou as imagens captadas pelo sistema interno de câmeras de segurança, e, no furto em questão, quatro pessoas tiveram participação na conduta delitiva, sendo que dois adentraram na loja e saíram na posse da res furtiva sem efetuar o pagamento, e dois permaneceram no veículo utilizado na fuga. Indicou que não realizou reconhecimento em solo policial, bem como, registrou que os furtadores utilizavam máscara protetora, razão pela qual não consegue identifica-los.

O Policial Civil Marcelo Mesquita relatou que, à época dos fatos, havia informe noticiando que uma quadrilha especializada em furtos a mercados agia na região do litoral norte paulista, destacando que os integrantes completavam carrinhos com produtos, se esquivavam dos agentes de segurança e se evadiam na posse da res furtiva sem efetuar o devido pagamento. Afirmou que após a ocorrência de furto recebeu imagens captadas por câmeras de segurança do estabelecimento-vítima, e,

durante a segunda ação delitiva, conseguiu interceptar os réus. Afirmou que o mesmo automóvel foi utilizado nos dois furtos, que foi efetuado reconhecimento fotográfico em solo policial, bem como que os produtos subtraídos possuíam alto valor e possivelmente eram revendidos.

Denota-se, portanto, que, mormente a negativa perpetrada por RAUL, as provas vertem no sentido de que ele, juntamente com o acusado RUAN, praticou o delito de furto majorado pelo concurso de agentes, eis que a vítima o reconheceu nas duas fases da persecução penal como sendo um dos indivíduos que efetuou a subtração dos produtos junto ao Supermercado Maximo.

Não obstante, destaco que RUAN confessou a autoria delitiva em audiência.

Insta evidenciar, ainda, que a causa de aumento restou devidamente configurada, eis que, consoante relato feito pela testemunha presencial, o delito foi praticado pela conjugação de esforços entre os furtadores visando fim comum.

Por outro lado, não vislumbro a existência de provas robustas e aptas a indicar, com a certeza necessária, que a acusada NILMA realmente praticou o delito em questão, tampouco de que ela tinha conhecimento de que RUAN e RAUL iriam perpetrar o crime, o que seria necessário para o reconhecimento da culpabilidade da mesma. Isso porque NILMA negou participação na empreitada criminosa e não foi reconhecida pela testemunha presencial, em Juízo, como sendo um dos autores do delito.

Diante desse quadro, entendo que a justa causa que deu ensejo ao oferecimento da denúncia e ao recebimento desta com relação unicamente a acusada NILMA, deixou de subsistir, haja vista que conforme supramencionado, a autoria delitiva, por parte da mesma, não foi suficientemente provada.

É notório que a prova para ensejar uma condenação deve ser forte, plena e robusta, o que não se confere na imputação do presente delito a ré NILMA.

Nesse sentido:

“Verifica-se, assim, que o frágil conjunto probatório não autoriza a condenação criminal, a qual exige certeza absoluta da responsabilidade daquele a quem se imputou o delito. Havendo dúvida, como no caso presente, é de rigor a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado”. (TJSP - Apelação 0007034-12.2011.8.26.0270, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Marcelo Gordo, j. 06/08/2015).

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunho de certeza, a absolvição do réu se impõe (RJTJSP 10/545)”.

Consigno, ainda, que o processo penal rege-se pelo princípio da verdade real, razão pela qual, no presente caso, o conjunto probatório, que não é harmônico nem conclusivo quanto à autoria do delito no tocante ao acusado NILMA, não pode, em hipótese alguma, autorizar a prolação de sentença condenatória.

A esse respeito:

“(...) no processo penal, o juiz deve atender à averiguação e ao descobrimento da verdade real (ou verdade material), como fundamento da sentença (...).

No processo penal, porém, o fenômeno é inverso; só excepcionalmente o juiz penal se curva à verdade formal, quando não disponha de meios para assegurar a verdade real (CPP, art. 386, inc. VI)” (Cintra, Antonio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pellegrini e Dinamarco, Cândido R., in Teoria Geral do Processo, 11ª edição,

Malheiros Editores, p. 65).

Demonstrada, portanto, a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação apenas com relação aos acusados RAUL e RUAN, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

DO ACUSADO RAUL PEREIRA NEVES

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, e, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO ACUSADO RUAN KLEBER DOS SANTOS

1. Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (fls. 823/825), devem ser as mesmas compensadas, sem qualquer alteração nesta fase, pois “Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.” (AgRg no REsp nº 1457810/DF, 6ª Turma, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/08/2014).

3. Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, de modo que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, porque ausentes elementos que indiquem que os réus gozem de situação econômica diferenciada.

O sentenciado RUAN iniciará o cumprimento da pena em regime semi aberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nogueira Campos, j. 25/02/2016).

O sentenciado RUAN responde ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade, em razão do quanto exposto acima exposto.

O sentenciado RAUL, por sua vez, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, responde ao processo solto por força da decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Habeas Corpus nº 2136824-97.2021.8.26.0642 (fls. 281/285 e 404/405), e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR RAUL PEREIRA NEVES, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155,

§ 4º, inciso IV, do Código Penal; para CONDENAR RUAN KLEBER DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; e para ABSOLVER NILMA MARIA PEREIRA, qualificada nos autos, da imputação de prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao acusado RUAN, em razão da reincidência que ostentam, não é possível a substituição da pena privativa da liberdade (cf. artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Por outro lado, considerando-se que o acusado RAUL atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em pena de prestação pecuniária no importe de meio salário mínimo vigente na presente data, que deverá ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, em sede de execução, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado RAUL.

A detração operar-se-á em sede de execução penal.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 11 de agosto de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA